

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יונתן מירסקי

פ/25/4887

הצעת חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (חובת איתור חייבים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 4 בפקודת המסים (גבייה)¹, בסעיף 4(1), האמור בו יסומן "א" ובו המילה "בכתב" – תימחק, ואחריו יבוא:

"(ב) דרישה לתשלום סכום שלא שולם בתוך חמישה עשר ימים מיום הפירעון ודרישת תשלום מטעם גובה המסים, כאמור בסעיף קטן (א), תימסר בשתיים מהדרכים המפורטות להלן:

(1) דואר רשום;

(2) הודעה מקוונת; לעניין זה – "הודעה מקוונת" – מסרון או דואר אלקטרוני הנשלחים למספר הטלפון הנייד או לכתובת דואר האלקטרוני של החייב; לעניין זה יחולו הוראות חוק התקשורת הדיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח–2018;

(3) שיחת טלפון;

(ג) לא הצליח פקיד הגביה ליצור קשר עם החייב באחד מאמצעי הקשר כאמור בפסקה (ב), יפנה למרשם האוכלוסין כדי לקבל את פרטיו החסרים של החייב."

דברי הסבר

ישנם מצבים בהם חייבים אינם מודעים לחובותיהם מול הגובה, ומגלים על החוב רק לאחר שהוא צבר ריביות ועונשים נלווים. מצב זה יוצר נטל כספי נוסף על החייבים, ואף עלול להוביל להתדרדרות כלכלית משמעותית. הצעת החוק קובעת כי הגובה יהיה חייב ליידע את החייב על קיומו של החוב באמצעות דואר רגיל, ולצד זאת – באמצעות שתיים מהדרכים הבאות: דואר רשום, הודעה מקוונת ושיחת טלפון.

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח שהגובה יפנה לחייבים באופן אפקטיבי ומעודכן כדי ליידע אותם על חובותיהם, ובכך למנוע מצב שבו החוב צובר ריביות ותשלומים נוספים שלא לצורך, להגביר את המודעות והאחריות האישית של ציבור החייבים, לשפר את השירות הציבורי ולהפחית את העומס על המערכת המשפטית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)

¹ חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.